فتح البصائر
في علم الأشباه والنظائر

جمع وترتيب

خالد بن عبد الله

غفر الله له ولوالديه.. آمين

تلميذ الأستاذ

مهد حاج شكر

رضي الله تعالى عنه وعن والديه آمين

فتح البصائر

في علم الأشباه والنظائر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٢٠٢٤م - ١٤٤٥هـ

فتح البصائر

في علم الأشباه والنظائر

للتواصل مع المؤلف

+252618777728

فتح البصائر
في علم الأشباه والنظائر

جمع وترتيب

خالد بن عبد الله

غفر الله له ولوالديه.. آمين

تلميذ الأستاذ

مهد حاج شكر

رضي الله تعالى عنه وعن والديه آمين


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الّذي تنزّه عن الأشباه والنّظائر، والصّلاة والسّلام على الشّفيع في الصّغائر والكبائر، سيّدنا محمّد من أحيى معالم الإسلام والشّعائر، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والبصائر.

أمّا بعد: فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغفور الكريم خالد بن عبدالله غفر الله له ولوالديه ولمشائخه: لمّا كان فنّ القواعد عظيم المرام، وتتدرّب به النّفوس في مدارك الأحكام، وهو الأساس لتعلّم الحلال والحرام، وحاجته ظاهرة فيما بين الخواصّ والعوام، وكان كتابُ «الإيضاح» كثيرَ النّقل في الكلام، ولا يُناسب المُبتدئ في هذا المقام، أحببت أن أختصر منه ما تطمئنّ به النّفوس والأفهام، مقتصرا على القواعد المُجمع عليها بين الكرام، فأسأل الله الإخلاص للخلاص في يوم القيام.

وهذا أوان الشّروع في المقصود بعون ذي الجلال والإكرام.



(مقدّمة في مبادئ العلم)

اعلم: أنّه ينبغي لكلّ شارع في فنّ أن يتصوّره ويعرفه قبل الشّروع فيه ليكون على بصيرة تامّة فيه، ويحصل ذلك بمعرفة المبادئ العشرة المجموعة في قول العلّامة الصّبّان رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

إنّ مبادي كلّ فنّ عشرة الحدّ والموضوع ثمّ الثّمرة

وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشّارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفىٰ ومن درىٰ الجميع حاز الشّرفا

ونحن الآن بصدد علم قواعد الفقه:

فحدّه: علم بأصول يعرف بها أحكام الحوادث الّتي لا نصّ لها في كتاب أو سنّة أو إجماع.

وموضوعه: مسائل الفقه من حيث استخراجُها من القواعد.

وفائدته: إمكان الإحاطة بالفروع في أوجز وقت وأسهل طريق، مع الأمن من التّشويش والاضطراب.

وفضله: فوقانه على سائر العلوم بالنّسبة والاعتبار.

ونسبته لعلم الفقه: أنّه نوع منه، ولعلم التّوحيد: أنّه فرع منه، ولباقي العلوم: التّباين.

وواضعه: العلماء الرّاسخون في الفروع.

واسمه: علم القواعد الفقهيّة، وعلم الأشباه والنّظائر.

واستمداده: من الكتاب، والسّنّة، وآثار الصّحابة، وأقوال المجتهدين.

وحكمه: الوجوب الكفائيّ على أهل كلّ ناحية، والعينيّ على من ينتصب للقضاء.

ومسائله: القضايا الّتي تذكر فيه، كقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور.



باب في القواعد الخمس الّتي ترجع إليها جميع المسائل الفقهيّة

القاعدة الأولى

الأمور بمقاصدها

أي الشّؤون مرتبطة بنيّاتها.

وهذه قاعدة عظيمة ذكر العلماء: أنّها ثلث العلم.

ثمّ اعلم: أنّ كلام العلماء في النّيّة من سبعة أوجه مجموعة في قول بعضهم:

حقيقة حكم محلّ وزمن كيفية شرط ومقصود حسن

- **أمّا حقيقتها**: فهي قصد الشّيء مقترنا بفعله.
- **وحكمها**: الوجوب غالبا.
- ومحلّها القلب، ويتحصّل من ذلك أصلان:

الأول: أنّه لا يكفي التّلفّظ باللّسان دون القلب، فمنه: أنّه لو سبق إلى لفظ اليمين بلا قصد؛ فلا ينعقد، ولا تتعلّق به كفّارة.

قال في المواهب: «وظاهر ذلك: أنّه لا يكفي ولو من العاميّ، وهو ما يقتضيه ظاهر كلامهم، لكن فيه عسر، فينبغي أن يُعتدّ به الآن، أعني في زماننا الّذي غلب فيه عدم الصّلاة فضلا عن الإتيان بها ناقصة».

الثّاني: أنّه لا يُشترط مع القلب التّلفّظ، إلّا أنّه يُسنّ؛ ليساعد اللّسان القلب، فمن ذلك: إذا أحيى أرضا بنيّة جعلها مسجدا؛ فإنّها تصير مسجدا بمجرّد النّيّة.

وقد استثنىٰ أهل العلم من ذلك سبع مسائل قالوا فيها

بوجوب التّلفّظ بالنّيّة، وأنّه إذا نواها من غير تلفّظ لا تُعتبر:

١- الطّلاق، فلو نوى أصل الطّلاق أو عددا منه ولم يتلفّظ بذلك؛ فلا وقوع.

٢- النّذر، فلو نواه بقلبه ولم يتلفّظ به؛ لم ينعقد.

٣- أن يشتري شاة بنيّة الأضحيّة، فلا تقع أضحيّة إلّا إذا تلفّظ بها.

٤- أن يشتري شاة بنيّة الهدي، فلا تقع هديا إلّا إذا تلفّظ بذلك.

٥- إذا باع سلعة بألف مثلا، وفي البلد نقود يُتعامل بها لا غالب فيها، فقبل، ونويا نوعا؛ لم يصحّ حتّى بيّناه لفظا.

٦- من همّ بقول معصية ولم يتلفّظ بها؛ لم يأثم، ما لم يقل، فإن قال بعد الهمّ؛ أثم بها.

٧- إذا نوى عند التّلفّظ بالطّلاق مشيئة؛ بأن قال: أنتِ طالق، ونوى: إن شئتُ أو شاء فلان؛ فإنّ الطّلاق يقع مباشرة، ولا تُعتبر نيّة المشيئة إلّا إن تلفّظ بها.

- **وزمنها**: أوّل العبادات، ففي الوضوء عند غسل الوجه، وفي الصّلاة عند تكبيرة الإحرام.

ويُستثنى من ذلك خمس مسائل:

١- الصّوم، فيجوز تقديم نيّته على الفجر لعسر مراقبته، ثمّ سرى ذلك إلى أن وجب، فلو نوى مع الفجر؛ لم يصحّ.

٢- الزّكاة، فتصحّ نيّتها قبل الشّروع في الدّفع للفقراء.

٣- الكفّارة، فتصحّ نيّتها قبل الشّروع في الدّفع.

٤- جمع الصّلاتين في السّفر، حيث تكون نيّة الجمع في أولاهما، فيجوز تأخيرها عن أوّلها إلى أثنائها أو مع التّحلّل منها.

٥- الأضحيّة، فيجوز نيّة التّضحية بالشّاة مثلا قبل الشّروع في ذبحها، ولا يجب اقترانها به، وتجوز عند الدّفع إلى الوكيل.

• **وكيفيتها**: فهي تختلف باختلاف الأبواب، وذلك كنيّة الوضوء، فإنّ لها ثلاث كيفيّات في حقّ السّليم غير المجدّد:

- **الأولىٰ**: أن ينوي رفع الحدث، أو الطّهارة عن الحدث، أو الطّهارة للصّلاة.
- **الثّانية**: أن ينوي استباحة الصّلاة أو غيرها ممّا لا يُباح إلّا بالطّهارة.
- **الثّالثة**: أن ينوي فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو الوضوء.

وفي حقّ السّلس: الكيفيّتان الأخيرتان، وفي حقّ المجدّد:

الكيفية الأخيرة.

وكنيّة الصّلاة، فإنّ لها ثلاث درجات، كما هو مبيّن في محلّه.

وشروطها أربعة:

أحدها: الإسلام، ومن ثمّ لا تصحّ العبادات من الكافر، أصليّا كان أو مرتدّا.

ويُستثنى من ذلك خمس مسائل:

١- الذّمّيّة تحت المسلم يصحّ غسلها من الحيض؛ ليحلّ لحليلها وطؤها؛ للضّرورة، ويُشترط نيّتها.

٢- الكفّارة تصحّ من الكافر، وتُشترط منه نيّتها؛ لأنّ المغلّب فيها جانب الغرامات، والنّيّة فيها للتّمييز لا للقربة.

٣- الزّكاة إذا أخرجها المرتدّ حال ردّته، فتصحّ وتجزئه.

٤- إذا نوى سفر القصر وهو كافر؛ اعتبرت نيّته، فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر.

٥- إذا أسلم الكافر مع طلوع الفجر ووافق آخرُ إسلامه الطّلوع؛ فهو مسلم حقيقة، ويصحّ منه صوم النّفل، وأمّا الفرض فلا يصحّ منه والحالة هذه؛ لأنّ التّبييت شرط.

ثانيها: التّمييز، فلا تصحّ عبادة صبيّ غير مميّز، ولا مجنون.

ثالثها: العلم بالمنويّ، فلو اعتقد أنّ الوضوء سنّة مثلا لم يصحّ.

رابعها: عدم الإتيان بما ينافيها في أوّل العبادة وفي أثنائها.

ومن المنافي: الرّدّة، ونيّة القطع، وعدم القدرة على المنويّ إمّا عقلا: كأن ينوي بوضوئه أن يصلّي صلاة وأن لا يصلّيها، وإمّا شرعا: كأن ينوي به الصّلاة في مكان نجس، ومن المنافي أيضا: التّردّد وعدم الجزم، وتعليق القطع بشيء.

ويُستثنىٰ من التّردّد صور تصحّ فيها العبادة معه، وهي ثلاث:

١- اشتبه عليه ماء وماء ورد، فإنّه لا يجتهد بل يتوضّأ بكلٍّ مرّة، ويُغتفر التّردّد في النّيّة؛ للضّرورة.

٢- عليه صلاة من الخمس فنسيها، فصلّى الخمس ثمّ تذكّرها، فإنّه لا تجب عليه الإعادة.

٣- عليه صوم واجب، ولايدري هل هو من رمضان، أو نذر، أو كفّارة، فنوى صوما واجبا؛ أجزأه، ويُعذر في عدم جزم النّيّة؛ للضّرورة.

ويُستثنىٰ من التّعليق صور تصحّ فيها العبادة معه، وهي سبع:

١- ما إذا علّق إحرامه على إحرام صاحبه، كأن يقول: إن كان زيد محرما فقد أحرمتُ، فإن تبيّن إحرام صاحبه؛ انعقد إحرامه، وإلّا فلا.

٢- لو أحرم ليلة الثّلاثين من رمضان وهو شاكّ، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، أو من شوّال فإحرامي بحجّ، فكان من شوّال؛ صحّ.

٣- شكّ في قصر إمامه، فقال: إن قصر قصرتُ وإلّا أتممتُ، فبان قاصرا؛ قصر.

٤- اختلط موتى مسلمون بكفّار أو شهداء، فصلّى على كلّ واحد منهم بنيّة الصّلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد؛ صحّ.

٥- عليه فائتة وشكّ في أدائها، فقال: أصلّي عنها إن كانت، وإلّا فنافلة، فتبيّن أنّها عليه؛ أجزأه.

٦- نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا، وإلّا فعن الحاضر، فبان باقيا؛ أجزأه عنه، أو تالفا؛ أجزأه عن الحاضر.

٧- أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيا فجمعة، وإلّا فظهر، فبان بقاؤه؛ صحّت الجمعة.

● **ومقصودها**: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض.

وذلك: كالوضوء، يتردّد بين التّنظيف والتّبرّد والعبادة، والإمساك عن المفطرات يتردّد بين كونه للحِمية والتّداوي، أو لعدم الحاجة إليه، أو للعبادة، فشُرعت النّيّة؛ لتمييز القرب من غيرها، فلا تُشترط: في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان، والخوف، والرّجاء، وقراءة القرآن، والأذكار؛ لأنّها متميّزة بصورتها.

وكلّ من الوضوء والصّوم والصّلاة مثلا: قد يكون فرضا، ونذرا، ونفلا، فشُرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، ولذلك اشتُرط التّعيين في فرائضها.

وقال في المواهب السّنيّة: «ولولا هيبة الإمام الشّافعيّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ورحمنا به، لكان لقائل أن يقول: العبادات متميّزة بقرائن كثيرة دالّة عليها، وحدود مبيّنة لها، بحيث لا يخفى المشتغل بها على المشتغل بغيرها، وإلى هذا جنح بعض المجتهدين كأبي حنيفة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، فلم يوجب النّيّة في الوضوء والتّيمّم، وهو حسن للعوامّ، والله الهادى».

القاعدة الثانية

اليقين لا يُزال بالشّك

أي لا يُرفع حكمه بالتّردّد باستواء أو رجحان.

واعلم: أنّ هذه القاعدة يرجع إليها ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر، ويندرج فيها عدّة قواعد:

- **منها**: «**الأصل بقاء ما كان علىٰ ما كان**».

ومن أمثلتها: من تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث؛ فهو متطهّر، أو تيقّن الحدث وشكّ في الطّهارة؛ فهو مُحدث.

ومن أكل آخر اللّيل وشكّ في طلوع الفجر؛ صحّ صومه، بخلاف من أكل آخر النّهار بلا اجتهاد وشكّ في الغروب.

وإذا شكّ في الطّاهر المغيّر للماء: هل هو قليل أو كثير؟ فالأصل بقاء الطّهوريّة.

وإذا تعاشر الزّوجان مدّة مديدة، ثمّ ادّعت عدم الكسوة والنّفقة فالقول قولها؛ لأنّ الأصل بقاؤهما في ذمّته، وعدم أدائهما.

وإذا اختلف الزّوجان في التّمكين، فقالت: سلّمتُ نفسي إليك من وقت كذا، وأنكر، فالقول قوله؛ لأنّ الأصل عدم التّمكين.

وإذا اشترى ماء، وادّعى نجاسته؛ ليردّه، فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل طهارة الماء.

- **ومنها: «الأصل براءة الذّمّة».**

ومن أمثلتها: توجّهت اليمين على المدّعى عليه فنكل؛ لا يُقضى بمجرّد نكوله؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، بل تُعرض على المدّعي.

- **ومنها: «من شكّ هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنّه لم يفعله».**

ومن أمثلتها: سها وشكّ هل سجد للسّهو؟ سجد؛ لأنّ الأصل أنّه لم يسجد.

شكّ في ترك مأمور به في الصّلاة، كالقنوت؛ سجد للسّهو، بخلاف ما إذا شكّ في ارتكاب منهيّ عنه، كركوع زائد؛ لأنّ الأصل عدم فعلهما.

- **ومنها: «من تيقّن الفعل وشكّ في القليل أو الكثير حُمل علىٰ القليل».**

ومن أمثلتها: شكّ هل غسل غسلتين أو ثلاثا؟ بنى على الأقلّ، وأتى بالثّالثة.

شكّ هل صلّى ثلاثا أو أربعا؟ بنى على الأقلّ.

شكّ هل طلّق واحدة أو أكثر؟ بنى على الأقلّ، ولا يخفى الورع.

- **ومنها: «الأصل العدم».**

ومن أمثلتها: لو ثبت عليه دين بإقرار أو بيّنة، فادّعى الأداء أو الإبراء؛ فالقول قول غريمه؛ لأنّ الأصل عدم ذلك.

أكل طعام غيره، وقال: كنتَ أبحتَه لي، وأنكر المالك؛ صُدّق المالك؛ لأنّ الأصل عدم الإباحة.

- **ومنها: «الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمن».**

ومن أمثلتها: رأى في ثوبه منيّا، ولم يذكر احتلاما؛ لزمه الغسل على الصّحيح، ولا يُعيد إلّا من آخر نومة نامها.

توضّأ من بئر أيّاما وصلّى، ثمّ وجد فيها فأرة؛ لم يلزمه إلّا قضاء ما تيقّن أنّه صلّاه بالنّجاسة.

- **ومنها: «الحلال ما لم يدلّ الدّليل علىٰ تحريمه».**

وعلى هذه القاعدة يُخرج كثير من المسائل المُشكل حالُها:

منهـا: الحيوان المُشكل أمره، وفيه وجهان: أصحّهما الحلّ.

ومنها: النّبات المجهول تسميته، فالمعتمد حلّه.

ومنها: إذا لم يعرف حال النّهر هل هو مباح أو مملوك؟.

ومنها: لو شكّ في كبر الضّبّة.

ومنها: مسألة الزّرافة، فالمختار: حلّ أكلها.

- **ومنها**: «**الأصل في الأبضاع التّحريم**».

ومن أمثلتها: لو اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات؛ حرم عليه النّكاح منهنّ، وكذلك في كلّ مسألة تقابل فيها حلّ وحرمة في بضع امرة؛ لأنّ الأصل في الأبضاع التّحريم.

- **ومنها**: «**الأصل في الكلام الحقيقة**».

ومن أمثلتها: إذا وقف على أولاده؛ لا يدخل في ذلك ولد الولد؛ لأنّ اسم الولد حقيقة في ولد الصّلب.

لو حلف لا يشتري أو لا يبيع، أو لا يضرب عبده، فوكل في ذلك؛ لم يحنث؛ حملا للّفظ على حقيقته.

لو وقف على ورثة زيد وهو حيّ؛ لم يصحّ؛ لأنّ الحيّ لا ورثة له.



القاعدة الثّالثة

المشقّة تجلب التّيسير

ويُتخرّج على هذه القاعدة جميعُ رُخص الشّرع وتخفيفاته.

ثمّ اعلم: أنّ أسباب التّخفيف في العبادات سبعة:

١- السّفر، ورُخصه ثمانية: وهي قسمان:

الأوّل: ما يختصّ بالطّويل، وهو القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة، والجمع.

والثّاني: ما لا يختصّ به، وهو ترك الجمعة، وأكل الميتة، والتّنفّل على الدّابّة، وإسقاط الفرض بالتّيمّم.

٢- المرض، ورُخصه كثيرة، منها:

التّيمّم عند مشقّة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصبّ عليه، أو يغسل أعضاءه، والتّداوي بالنّجاسات، وإباحة النّظر للعلاج، حتّى للعورة والسّوأتين.

٣- الإكراه، فإنّه يبيح الخمر، والتّلفّظ بكلمة الكفر، ولا يُبيح الزّنا والقتل.

٤- النّسيان، فإنّه مُسقط للإثم، كمن جامع في نهار رمضان ناسيا للصّوم، فلا كفّارة عليه ولا يبطل صومه، وكمن سلّم من ركعتين ناسيا، وتكلّم عامدا؛ لظنّه إكمال الصّلاة، فإنّه لا تبطل صلاته.

٥- الجهل بالحكم، فإنّه مُسقط للإثم أيضا، فإذا أتى بمُفسد للعبادة جاهلا كالأكل في الصّلاة والصّوم؛ لم تفسد صلاته ولا صومه.

٦- عسر تجنّب الشّيء وعموم البلوى به، كالصّلاة مع النّجاسة المعفوّ عنها، كدم القروح والدّماميل، والبراغيث، والقيح، والصديد، وطين الشّارع، وذرق الطّيور إذا عمّ في المساجد، وغير ذلك.

٧- النّقص، وهو ضدّ الكمال، فإنّه نوع من المشقّة.

فشُرع التّخفيف في التّكاليف، كعدم تكليف الصّبيّ والمجنون، وعدم تكليف النّساء بكثير ممّا يجب على الرّجال، كالجماعة، والجمعة، والجهاد، والجزية، وتحمّل العقل، وعدم تكليف الأرقّاء بكثير ممّا على الأحرار، ككونه على النّصف من الحرّ في الحدود والعدّة.

وتخفيفات الشّرع سبعة أنواع:

١- تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة، والحجّ، والعمرة، والجهاد؛ بالأعذار.

٢- تخفيف تنقيص، كالقصر في السّفر.

٣- تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء بالتّيمّم.

٤- تخفيف تقديم، كجمع التّقديم في السّفر، والمطر.

٥- تخفيف تأخير، كتأخير صوم رمضان للمسافر والمريض.

٦- تخفيف ترخيص، كإباحة الميتة، والتّداوي بالنّجاسة، وشرب الخمر للغصّة.

٧- تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصّلاة في شدّة الخوف.

والرّخص من حيث الحكم عليها خمسة:

١- ما يجب فعلها: كأكل الميتة للمضطرّ الّذي غلب على ظنّه الهلاك.

٢- ما يُندب: كالقصر في السّفر إذا بلغ ثلاث مراحل.

٣- ما يُباح: كالسّلم، والصّلح، والإجارة باعتبار أصولها، لا باعتبار ما يطرأ عليها، فإنّها قد تكون واجبة، كإجارة

القاضي أموال المفلس.

٤- ما يكون تركُها هو الأولى: كالمسح على الخفّ، والجمع والفطر لمن لا يتضرّر.

٥- ما يُكره فعلها: كالقصر في أقلّ من ثلاث مراحل.



القاعدة الرّابعة

الضّرر يُزال

واعلم: أنّ هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه. ويدخل تحت هذه القاعدة عدّة قواعد:

منها: «الضّرورات تبيح المحظورات».

وذلك بشرط نقصان المحظورات عن الضّرورات، وإلّا فلا يجوز المحظور، كأن يكون المحظور ميت نبيّ، فإنّه لا يحلّ للمضطرّ أكله؛ لأنّ حرمته أعظم في نظر الشّرع من مهجة المضطرّ.

ومن أمثلتها: جواز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللّقمة بالخمر، ودفع الصّائل ولو أدّى إلى قتله.

ومنها: «ما أبيح للضّرورة يقدّر بقدرها».

ومن أمثلتها: المضطرّ لا يأكل من الميتة إلّا قدر سدّ الرّمق.

ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه ليبيعه ممّن يعلف.

ويُعفى عن محلّ استجماره، ولو حمل مستجمرا بطلت صلاته.

ويُعفى عن ميتة لا دم لها سائل، فإن طرح ضرّ.

ويُستثنى منها ثلاث مسائل:

١- العرايا، فإنّها أبيحت للفقراء، ثمّ جازت للأغنياء.

٢- الخلع، فإنّه أبيح مع المرأة على سبيل الرّخصة، ثمّ جاز مع الأجنبيّ.

٣- اللّعان، فإنّه جُوّز حيث تعسر إقامة البيّنة على زناها، ثمّ جاز حيث تمكن.

ومنها: «الضّرر لا يُزال بالضّرر».

أي لا يُزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر؛ لأنّ الخلق كلّهم عيال الله، فساوى بينهم في الاحترام.

ومن أمثلتها: عدم إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم

إجبار السّيّد على نكاح الأمة الّتي لا تحلّ له، ولا يأكل مضطرّ طعامَ مضطرّ آخر.

ومنها: «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما».

ولهذا شُرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة وقاطع الطّريق، ودفع الصّائل، والإجبار على قضاء الدّيون.

ومنها: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح».

ومن أمثلتها: مشروعيّة التّخلّف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف، وتمريض الضّائع، ونحو ذلك.

وقد تُراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، كالكذب للإصلاح بين النّاس، وعلى الزّوجة لإصلاحها.

ومنها: «الحاجة تنزّل منزلة الضّرورة».

ومن أمثلتها: تضبيب الإناء بالفضّة يجوز للحاجة، ولبس الحرير يجوز لحاجة دفع نحو القمل.



القاعدة الخامسة

العادة محكّمة

واعلم: أنّ اعتبار العرف والعادة يُرجع إليه في الفقه في مسائل لا تُعدّ كثرة، بشرط أن تكون مطّردة.

فمن ذلك: أقلّ الحيض والنّفاس والطّهر، وغالبها، وأكثرها، وضابط القلّة والكثرة في الضّبّة، والنّجاسات المعفوّ عن قليلها، وغير ذلك.

وتثبت العادة تارة بمرّة: كما في الاستحاضة، وزنا المبيع، وإباقه، وسرقته، وتارة بثلاث: كالقائف.



باب في أربعين قاعدة يُتخرّج عليها ما لا ينحصر من الجزئيّات

القاعدة الأولى

الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد

ومعنىٰ ذلك: أنّ الاجتهاد السّابق لاتُنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللّاحق، فيصحّ ما فعله بالاجتهاد الأوّل، وتبرأ به ذمّته، ولكن يُغيّر الحكم في المستقبل؛ لانتفاء التّرجيح الآن.

ومن أمثلتها: لو تغيّر اجتهاده في القبلة؛ عمل بالثّاني، ولا قضاء، حتّى لو صلّى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد؛ فلا قضاء عليه.

لو اجتهد فظنّ طهارة إحدى الإناءين، فاستعمله وترك الآخر، ثمّ تغيّر ظنّه؛ لم يعمل بالثّاني، بل يتيمّم.

لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين، ثمّ رجع وألحقه بالآخر؛ لم يُقبل.

ويُستثنى منها أربع مسائل:

١- للإمام الحِمى، ولو أراد مَن بعده نقضه؛ فله ذلك.

٢- إذا قسم القاسم قسمة إجبار، كقسمة المتشابهات، ثمّ قامت بيّنة بغلطه أو ظلمه، انتُقضت، مع أنّ القاسم قسم باجتهاده.

٣- إذا قوّم المقوِّمون، ثمّ اطُّلع على صفة نقص أو زيادة، ككون الدّابّة حاملا، أو كون الزّجاجة ليست زجاجة بل جوهرة مثلا؛ بطل التّقويم الأوّل، لكنّ هذا يُشبه نقض الاجتهاد بالنّصّ، لا بالاجتهاد.

٤- لو أقام الخارج بيّنة، وحُكم له بها، وصارت الدّار في يده، ثمّ أقام الدّاخل بيّنة؛ حُكم له بها، ونُقض الحكم الأوّل؛ لأنّه إنّما قُضي للخارج؛ لعدم حجّة صاحب اليد.



القاعدة الثّانية

إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرام

ومن أمثلتها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة.

وإذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التّحريم، والآخر يقتضي الإباحة؛ قدّم التّحريم.

من أحد أبويها كتابيّ والآخر مجوسيّ أو وثنيّ لا يحلّ نكاحها، ولا ذبيحتها؛ تغليبا لجانب التّحريم.

ولو كان بعض الضّبّة للزّينة وبعضها للحاجة؛ حرُمت.

ولو كان بعض الشّجرة في الحلّ وبعضها في الحرم؛ حرُم قطعها.

ولو تلفّظ الجنب بالقرآن بقصد القراءة والذّكر معا؛ فإنّه يحرم.

ولو اشترك في الذّبح مسلم ومجوسيّ؛ لم يحلّ.

ويُستثنى منها تسع مسائل:

١- الاجتهاد في الأواني والثّياب المتنجّس بعضُها، فإنّه يجوز، ولا يجب اجتنابها.

٢- الثّوب المنسوج من حرير وغيره يحلّ إن كان الحرير أقلّ وزنا، أو استويا.

٣- لو رمى سهما إلى طائر فجرحه، ووقع على الأرض فمات؛ فإنّه يحلّ إن لم يُصبه شيءٌ عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض؛ لأنّ ذلك لا بدّ منه، فعُفي عنه.

٤- معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المُعامل، فإنّها لا تحرم، إذا لم يُعرف عين الحرام، ولكن يُكره.

٥- لو اعتلفت الشّاة علفا حراما مثلاً؛ لم يحرم لبنها ولحمها، ولكن تركه ورع.

٦- لو أكل المُحرم شيئا قد استُهلك فيه الطّيب؛ فلا فدية فيه.

٧- لو مُزج لبن امرأة بماء بحيث استُهلك فيه؛ بأن زالت أوصافه الثّلاثة من ريح وطعم ولون؛ لم يُحرّم إن شرب البعض، لا إن شرب الكلّ وكان يُمكن أن يسقى من اللّبن خمس رضعات، وقد انفصل في خمس مرّات فإنّه يحرّم.

٨- لو اختلطت محرمة بعدد غير محصور، كنسوة قرية كبيرة؛ فله النّكاح منهنّ إلى أن يبقى محصور.

٩- لو احتلط حَمام مملوك بمباح غير محصور؛ جاز الاصطياد، ولو كان المملوك غير محصور أيضا.



القاعدة الثالثة

الإيثار بالقُرب مكروه

أي إنّ اختيار الغير وتقديمه على النّفس في الأمور المتقرّب بها إلى الله تعالى مكروه.

ومن أمثلتها: الإيثار بسدّ فرجة في الصّفّ الأوّل، وبنوبة في القراءة؛ لأنّ قراءة العلم والمسارعة إلية قربة، فيكون الإيثار بها مكروها، وبماء الطّهارة، وبستر العورة؛ لأنّ الغرض بالعبادات: التّعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه.



القاعدة الرّابعة

التّابع تابع

أي الشّيء الّذي جُعل تابعا لشيء آخر لا بدّ أن يكون تابعا في الحكم.

ويدخل في هذه العبارة قواعد:

منها: «التّابع لا يُفرد بالحكم».

ومن أمثلتها: لو أحيى شيئا له حريم؛ ملك الحريم تبعا، فلو باع الحريم فقط لم يصحّ.

والدّود المتولّد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا، لا منفردا.

والحمل يدخل في بيع الأمّ تبعا لها، فلا يُفرد بالبيع.

وصفات الحقوق لا تُفرد بالإسقاط؛ لأنّها تابعة، فلو أسقط من عليه الدّين المؤجّل: الأجل؛ لم يسقط، ولا يتمكّن المستحقّ من مطالبته في الحال.

ومنها: «التّابع يسقط بسقوط المتبوع».

ومن أمثلتها: من فاتته صلاةٌ في أيّام الجنون لا يستحبّ له قضاء رواتبها.

لو مات الفارس؛ سقط سهم فرسه.

ويُستثنىٰ منها: محلّ التّحجيل في نحو اليد إذا قُطع محلّ الفرض، وكذا الغرّة إذا تعذّر غسل الوجه لعلّة به مثلا، وكان ما جاوره صحيحا.

ومنها: «التّابع لا يتقدّم على المتبوع».

ومن أمثلتها: لا يصحّ تقدّم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام.

ولو باع بشرط الرّهن فقدّم لفظ الرّهن على البيع؛ لم يصحّ.

ويُستثنى منها مسألتان:

١- ما لو حضر الجمعة من لا تنعقد به، كالمسافر، والعبد، والمرأة، فإنّه يصحّ إحرامهم قبل إحرام من تنعقد به الجمعة.

٢- الغرّة والتّحجيل يصحّ فعلهما قبل غسل محلّ الفرض.

ومنها: «يُغتفر في التّوابع ما لا يُغتفر في غيرها».

ومن أمثلتها: حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللّبث فيه للجنب.

ولا يثبت شوّال إلّا بشهادة اثنين، فلو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، ولم يروا الهلال أفطروا؛ لحصوله تبعا.

والوقف على نفسه لا يصحّ، فلو وقف على الفقراء ثمّ صار منهم؛ استحقّ تبعا.



القاعدة الخامسة

تصرّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة

ومن أمثلتها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصّلوات فاسقا، وإن صحّحنا الصّلاة خلفه؛ لأنّها مكروهة.

ولو زوّج بالغة بغير كفء برضاها؛ لم يصحّ؛ لأنّ حقّ الكفاءة للمسلمين، وهو كالنّائب عنهم، فلا يقدر إسقاطه.



القاعدة السّادسة

الحدود تسقط بالشّبهات

بشرط أن تكون: قويّة، وإلّا فلا أثر لها، ولهذا يُحدّ بوطء أمة أباحها السّيّد، ولا يُراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء.

والشّبهة ثلاثة أنواع:

١- شبهة الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنّها حليلته.

٢- شبهة المحلّ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة

المشتركة، والمكاتبة، وأمة ولده، ومملوكته المَحرم.

٣- شبهة الطّريق، وهي الجهة الّتي أباحها مجتهد، أي أن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، كنكاح المتعة، وكالنّكاح بلا وليّ أو شاهد.

والشّبهة بأنواعها الثّلاثة تُسقط الحدّ، والكفّارة، لكن لا تُسقط التّعزير، ولا الفدية؛ لأنّها تضمّنت غرامة، وتُسقط الإثم والتّحريم إن كانت في الفاعل دون المحلّ.



القاعدة السّابعة

الحرّ غير داخل تحت اليد

ومن أمثلتها: لو حبس شخصٌ حرّا شهرا؛ فلا يضمن منفعته بالفوات، بل بالتّفويت، بخلاف العبد.

ولو وطئ حرّة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة؛ لم تجب ديتها، ولو كانت أمة؛ وجبت القيمة.

ولو وضع صبيّا حرّا في مسبعة، فأكله السّبع؛ فلا ضمان،

بخلاف ما لو كان عبدا.

ولو كانت امرأة تحت رجل وادّعى آخر أنّها زوجته؛ فالصّحيح: أنّ هذه الدّعوى عليها لا على الرّجل؛ لأنّ الحرّة لا تدخل تحت اليد.



القاعدة الثّامنة

الحريم له حكم ما هو حريم له

فحريم الواجب واجب؛ لأنّه لا يتمّ إلّا به، ومن ثمّ وجب غسل مجاور الوجه من كلّ جانب، وستر جزء من السرّة والرّكبة مع العورة، وستر جزء من الوجه مع الرّأس للمرأة.

وحريم المحرّم محرّم، ومن ثمّ حرم الاستمتاع بما بين السّرّة والرّكبة في الحيض؛ لحرمة الفرج.

ويُستثنىٰ منها: حريم دبر الزّوجة، وهو ما يكون بين أليتيها، فإنّه لا يحرم التّلذّذ به، كما لا يحرم التّلذّذ بظاهر الدّبر، وإن حرم الوطء في الدّبر.



القاعدة الثامنة

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا

ومن أمثلتها: إذا اجتمع جنابة وحيض؛ يُكتفى بنيّة الجنابة فقط.

ولو اجتمع حدث ونجاسة حكميّة؛ كفت لهما غسلة واحدة.

ولو دخل المسجد وصلّى الفرض؛ دخلت فيه التّحيّة.

ولو زنى بكرٌ مرارا، أو شرب خمرا مرارا، أو سرق مرارا، أو قذفه مرارا؛ كفى حدّ واحد.

ولو تعدّد السّهو في الصّلاة؛ لم يتعدّد السّجود.



القاعدة العاشرة

إعمال الكلام أولى من إهماله

بشرط أن يستوي الإعمال والإهمال بالنّسبة إلى الكلام، أمّا إذا بعُد الإعمال عن اللّفظ، وصار بالنّسبة إليه كاللّغز، فلا يصير راجحا، بل الإهمال مقدّم، كقوله: زوّجتك فاطمة،

ولم يقل بنتي، لم يصحّ؛ لكثرة الفواطم.

ومن أمثلتها: لو أوصى بطبل، وله طبل لهو، وطبل حرب؛ صحّ، وحُمل على الجائز.

ولو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق؛ فإنّها تطلُق.

ويدخل في هذه القاعدة: قاعدة: «التّأسيس أولى من التّأكيد»، فإذا دار اللّفظ بينهما تعيّن حمله على التّأسيس، كقوله: أنتِ طالق أنتِ طالق، ولم ينو شيئا، فإنّه يُحمل على الاستئناف.



القاعدة الحادية عشرة

الخراج بالضّمان

ومن أمثلتها: الزّيادة المنفصلة من المبيع إذا رُدّت فهي للمشتري، كالولد، وكسب الرّقيق، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة.



القاعدة الثّانية عشرة

الخروج من الخلاف مستحبّ

ومن أمثلتها: استحباب الدّلك في الطّهارة، واستيعاب الرّأس بالمسح، وغسل المنيّ بالماء، وترك صلاة الأداء خلف القضاء، وعكسه، وكراهة صلاة المنفرد خلف الصّفّ.

ولمراعاة الخلاف شروط ثلاثة:

١- أن لا يُوقع مراعاته في خلاف آخر، نحو قولهم: إنّ الفصل أفضل من الوصل، ولم يُراعَ خلاف أبي حنيفة القائل بمنع الفصل؛ لأنّ من العلماء من لا يجيز الوصل أيضا.

٢- أن لا يُخالف سنّة ثابتة، صحيحة أو حسنة، نحو قولهم: يسنّ رفع اليدين في الصّلاة، ولم يُراعَ خلاف من قال بإبطاله الصّلاةَ من الحنفيّة؛ لأنّه ثابت عن النّبيّ ﷺ من رواية نحو خمسين صحابيّا.

٣- أن يقوى دليله الّذي استند إليه المجتهد، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشّرع كان معدودا من الهفوات، والسّقطات لا من الخلافيّات.

قال بعضهم:

وليس كلّ خلاف جاء معتبرا إلّا خلاف له حظّ من النّظر

وذلك نحو قولهم: الصّوم في السّفر أفضل لمن لم يتضرّر به، ولم يُراعَ خلاف داود الظّاهريّ بقوله: لا يصحّ من المسافر، وقد قال إمام الحرمين: إنّ المحقّقين لا يقيمون لأهل الظّاهر وزنا.



القاعدة الثّالثة عشرة

الدّفع أقوى من الرّفع غالبا

ومن أمثلتها: الماء المستعمل إذا بلغ قلّتين، في عوده طهورا وجهان، وإن كان الأصحّ أنّه طهور، ولو استعمل القلّتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف.

والفرق بينهما: أنّ الكثرة في الابتداء دافعة، وفي الأثناء رافعة، والدّفع أقوى من الرّفع.

ومن غير الغالب: الطّلاق، فإنّه يرفع النّكاح ولا يدفعه؛ لحلّ الرّجعة.

القاعدة الرّابعة عشرة

الرّخص لا تُناط بالمعاصي

ومعنىٰ ذلك: أنّ فعل الرّخصة متى توقّف على وجود شيء نُظر في ذلك الشّيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرّخصة، وإلّا فلا.

ومن أمثلتها: لو جُنّ المرتدّ وجب عليه قضاء صلوات أيّام الجنون أيضا، بخلاف ما إذا حاضت المرتدّة، فإنّها لا تقضي صلوات أيّام الحيض؛ لأنّ سقوط القضاء عن الحائض عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتدّ ليس من أهل الرّخصة.



القاعدة الخامسة عشرة

الرّخص لا تُناط بالشّكّ

ومن أمثلتها: وجوب غسل الرّجلين لمن شكّ في جواز المسح، ووجوب الإتمام لمن شكّ في جواز القصر.

ويُستثنى منها مسألتان:

١- الشّاكّ في نيّة إمامه القصرَ، إذا علّق نيّة على ما يفعله إمامه، فتصحّ نيّته، ويقصر إذا قصر الإمام.

٢- لو شكّ في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع إذا ظنّ أنّه القدر المعتبر في القصر، مع أنّ القصر رخصة، وهو شاكّ.



القاعدة السّادسة عشرة

الرّضا بالشّيء رضا بما يتولّد منه

ويقرب من هذه القاعدة: قاعدة «المتولّد من مأذون فيه لا أثر له».

ومن أمثلتها: إذا رضي أحد الزّوجين بعيب صاحبه فزاد العيب؛ فلا خيار له.

لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف بلا مبالغة؛ فلا يفطر؛ لأنّه تولّد من مأذون فيه بغير اختياره.

ويُستثنىٰ منها: ما كان مشروطا بسلامة العاقبة، كالزّوج في ضرب زوجته ضربا غير مبرّح، وكالوالي في التّعزير، وكالمعلّم في تأديب المتعلّم منه.

القاعدة السّابعة عشرة

السّؤال معاد في الجواب

بشرط أن لا يقصد بالجواب الابتداء.

ومن أمثلتها: ما لو قالت: طلّقني بألف، فقال: طلّقتُكِ؛ وقع الطّلاق بالألف، وإن لم يذكر المال؛ لأنّ السّؤال معاد في الجواب.

ويُستثنىٰ منها: النّكاح، فإذا قال زوّجتك بنتي، فقال: قبلتُ، لم يصحّ، حتّى يقول: قبلتُ نكاحها أو تزويجها؛ لأنّ السّؤال غير مُعاد في باب النّكاح.



القاعدة الثّامنة عشرة

لا يُنسب للسّاكت قول

ولهذا: لو سكت عن وطء أمته؛ لا يسقط المهر قطعا، أو عن قطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدّفع؛ لم يسقط ضمانه.

ويُستثنى منها سبع مسائل:

١-البكر سكوتها في النّكاح إذن.

٢-سكوت المدّعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر النّاكل، وتُردّ اليمين على المدّعي فيحلف، ويستحقّ ما ادّعاه.

٣-لو نقض بعض أهل الذّمّة ولم يُنكر الباقون بقول أو فعل، بل سكتوا؛ انتقض فيهم أيضا.

٤-لو رأى السّيّد عبده يُتلف مالا لغيره وسكت عنه؛ ضمنه.

٥-إذا سكت المحرم على حلق الحلال لرأسه مثلا، مع القدرة على منعه؛ لزمه الفدية.

٦-لو باع العبدَ البالغَ وهو ساكتٌ؛ صحّ البيع، ولا يُشترط أن يعترف بأنّ البائع سيّده.

٧-القراءة على الشّيخ وهو ساكت ينزّل منزلة نطقه.



القاعدة التاسعة عشرة

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

ومن ثمّ كان فصل الوتر أفضل من وصله؛ لزيادة النّيّة وتكبيرة الإحرام والسّلام، وصلاة النّفل قاعدا على النّصف من صلاة القائم.

ويُستثنى منها خمس عشرة مسألة:

١- القصر أفضل من الإتمام، إذا كان السّفر ثلاث مراحل فأكثر.

٢- الضّحى أفضلها ثمانٌ، وأكثرها ثنتا عشرة ركعة.

٣- قراءة سورة قصيرة في الصّلاة أفضل من بعض سورة؛ وإن طال البعض.

٤- الصّلاة مرّة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرّة.

٥- صلاة الصّبح أفضل من سائر الصّلوات غير العصر، مع أنّ الصّبح أقصر من غيرها.

٦- ركعة الوتر إذا اقتصر عليها أفضل من ركعتي الفجر، بل من التهجّد في اللّيل؛ وإن كثرت ركعاته.

٧- تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما.

٨- صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف، مع كونها أشقّ وأكثر عملا.

٩- الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من الفصل بستّ غرفات.

١٠-الفصل بغرفتين أفضل منه بستّ غرفات.

١١-التّصدّق بالأضحيّة بعد أكل لُقَم منها يُتبرّك بها أفضل من التّصدّق بجميعها.

١٢-الإحرام من الميقات أفضل منه من دُويرة أهله.

١٣-الحجّ والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا.

١٤-ركعتان من تحيّة المسجد أفضل من أكثر من ركعتين بتسليم.

١٥-الاستعاذة بلفظ: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» أفضل من زيادة على ذلك كـ«أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم».



القاعدة العشرون

العمل المتعدّي أفضل من القاصر

ويُعنىٰ بالمتعدّي: الّذي يعمّ نفعُه صاحبَه وغيرَه.

ولهذا قال بعض العلماء: للقائم بفرض الكفاية مزيّة على القائم بفرض العين؛ لأنّه أسقط الحرج عن الأمّة.

وقد يكون القاصر أفضل، كالإيمان.



القاعدة الحادية والعشرون

الفرض أفضل من النّفل

ويُستثنى منها أربع مسائل:

١- إبراء المُعسر، فإنّه أفضل من إنظاره، مع أنّ الأوّل مستحبّ، والثّاني واجب.

٢- ابتداء السّلام، وهو مستحبّ، مع أنّه أفضل من الرّدّ الواجب.

٣- الأذان، فإنّه سنّة مع أنّه أفضل من الإمامة الواجبة وجوبا كفائيّا.

٤- الوضوء قبل الوقت مستحبّ، مع أنّه أفضل من الوضوء فيه، وهو واجب.



القاعدة الثّانية والعشرون

الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة

أولى من المتعلّقة بمكانها

ومن أمثلتها: صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره، فلو كان مسجد لا جماعة فيه، وهناك جماعة في غيره؛ فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في المسجد.

ويُستثنى منها مسألتان:

١- الجماعة القليلة في المسجد القريب أو البعيد إذا خشي التّعطيل لولم يحضر فيه أفضل من الجماعة الكثيرة في غيره.

٢- الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره؛ وإن كثرت.



القاعدة الثّالثة والعشرون

جواز ما لو لم يُشرع لم يجز دليلٌ على وجوبه

ومن أمثلتها: وجوب أكل المضطرّ للميتة، وقطع اليد في السّرقة، والختان، والعود من قيام الثّالثة إلى التّشهّد الأوّل؛ لمتابعة الإمام.

ويُستثنى منها ستّ مسائل:

١- سجود السّهو وسجود التّلاوة لا يجبان، ولو لم يُشرع لم يجوزا.

٢- النّظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يُشرع لم يجز.

٣- كتابة السّيّد لعبده لا تجب، ولو لم تُشرع لم تجز؛ لأنّ السّيّد لا يعامل عبده.

٤- رفع اليدين على التّوالي في تكبيرات العيد لا يجب، ولو لم يُشرع لم يجز.

٥- قتل الحيّة مع توالي الضّرب، ومع الانحناء في الصّلاة لا يجب، ولم لم يُشرع لم يجز.

٦- زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا تجب، ولم لم تُشرع لم تجز.



القاعدة الرابعة والعشرون

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه

لا يوجب أهونهما بعمومه

ومن أمثلتها: لا يجب على الزّاني التّعزير بالملامسة والمفاخذة، فإنّ أعظم الأمرين - وهو الحدّ - قد وجب.

وزنى المحصن لا يوجب الحدّ؛ لأنّه أوجب أعظم الأمرين، وهو الرّجم.

وخروج المنيّ لا يوجب الوضوء؛ لأنّه أوجب أعظم الأمرين، وهو الغسل.

ويُستثني منها خمس مسائل:

١- الحيض والنّفاس والولادة توجب الغسل مع إيجابها الوضوء.

٢- من اشترى فاسدا، ووطئ؛ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.

٣- لو شهدوا على مُحصن بالزّنا فرُجم، ثمّ رجعوا؛ اقتُصّ منهم، ويُحدّون للقذف أوّلا.

٤- من قاتل من أهل الكمال - وهو البالغ العاقل الحرّ- أكثر من غيره، حتّى فعل نكاية في العدوّ؛ فإنّه يُرضخ له مع سهمه.

٥- الجماع في رمضان وفي الحجّ يوجب القضاء مع الكفّارة.



القاعدة الخامسة والعشرون

ما ثبت بالشّرع مقدّم على ما ثبت بالشّرط

ومن أمثلتها: نذر الوجب لا يصحّ؛ لأنّ وجوبه ثبت بالشّرع.

وتدبير المستولدة لا يصحّ؛ لأنّ عتقها بالموت ثابت الشّرع، فلا يُحتاج معه إلى التّدبير.



القاعدة السّادسة والعشرون

ما حرم استعماله حرم اتّخاذه

ومن أمثلتها: اتّخاذ آلات الملاهي، وأواني النّقدين، واتّخاذ الكلب لمن لا يصيد، والخنزير، والخمر، والحرير

والحلّيّ للرّجال.

ويُستثنىٰ منها: ما لو فتح بابه إلى درب ليس له فيه حقّ، وسمّره، فإنّ ذلك يجوز له، ولكنّه يحرم استعماله.



القاعدة السّابعة والعشرون

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

ومن أمثلتها: بذل المال في نحو خمر، وكالرّبا، ومهر البَغِيّ، وأجرة النّائحة.

ويُستثنى منها أربع مسائل:

١- الرّشوة للحاكم ليصل إلى حقّه، فيجوز البذل، ويحرم الأخذ.

٢- ما يبذله الشّخص لمن يخاف هجوه، والوقوع في عرضه.

٣- لو خاف الوصيّ أن يستوليَ ظالم على مال المحجور عليه؛ فللوصيّ إعطاء الظّالم شيئا من مال المحجور عليه؛ لأجل سلامة باقيه منه.

٤- لمن يريد القضاء ممّن تعيّن عليه أو نُدب: أن يبذل على التّولية مالا للسّطان، لكن يحرم عليه الأخذ.

القاعدة الثّامنة والعشرون

المشغول لا يُشغل

ومن أمثلتها: لو رهن بدين لا يجوز رهنه بآخر.



القاعدة التّاسعة والعشرون

المكبّر لا يُكبّر

ومن ثمّ: لا يُشرع التّثليث في غسلات نجاسة الكلب، ولا يُشرع التّغليظ في أيمان القسامة، ولا دية العمد وشبهه.



القاعدة الثّلاثون

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

ولم يدخل في هذه القاعدة: غير حرمان القاتل من الميراث.



القاعدة الحادية والثّلاثون

النّفل أوسع من الفرض

ولهذا لا يجب فيه: القيام، ولا الاستقبال في السّفر، ولا تجديد الاجتهاد في القبلة، ولا تكرير التّيمّم، ولا تبييت النّيّة، ولا يلزم بالشّروع.



القاعدة الثّانية والثّلاثون

الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة

ولهذا: لا ولاية للقاضي مع وجود الأب والجدّ، ولو أذنت للقاضي أن يزوّجها من غير كفء ففعل؛ لم يصحّ، ولو زوّجها الوليّ الخاصّ؛ صحّ.



القاعدة الثالثة والثلاثون

لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه

معنى القاعدة: أنّ الظّنّ المجوّز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل، أي صار غير معتدّ به.

ومن أمثلتها: لو ظنّ المكلّف في الواجب الموسّع: أنّه لا يعيش إلى آخر الوقت؛ تضيّق عليه، فلو لم يفعله ثمّ عاش وفعله؛ فأداء.

ولو صلّى بالاجتهاد في الوقت، ثمّ تبيّن الخطأ؛ لم تصحّ صلاته.

ويُستثنى منها ستّ مسائل:

١- لو صلّى خلف من يظنّه متطهّرا فبان حدثه؛ صحّت صلاته.

٢- لو رأى المتيمّم ركبا، فظنّ أنّ معهم ماء؛ توجّه إليه الطّلب، وبطل التّيمّم.

٣- لو خاطب امرأته بالطّلاق وهو يظنّها أجنبيّة؛ وقع الطّلاق.

٤- لو خاطب عبده بالعتق وهو يظنّه غيره؛ نفذ العتق.

٥- لو وطئ حرّة يظنّها زوجته الرّقيقة؛ فإنّها تعتدّ بقرأين؛

اعتبارا بظنّه.

٦- لو وطئ أمة يظنّها زوجته الحرّة؛ فإنّها تعتدّ بثلاثة أقراء؛ اعتبارا بظنّه أيضا.



القاعدة الرّابعة والثّلاثون

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

ولهذا: لو حلف لا يسكن هذه الدّار، ولا يقيم فيها، فتردّد ساعة؛ حنث، وإن اشتغل بجمع متاعه والتّهيّؤ لأسباب النّقلة فلا.

ولو قال طالب الشّفعة للمشتري عند لقائه: اشتريتَ رخيصا؛ سقط حقّه.



القاعدة الخامسة والثّلاثون

لا يُنكر المختلف فيه، وإنّما يُنكر المجمع عليه

والمراد به الإنكار الواجب فقط، وهو لا يكون إلّا لما أُجمع على تحريمه، ويُشترط فيه أيضا: أن لا يؤدّي إلى فتنة.

ويُستثنى منها أربع مسائل:

١- إذا رفع الأمرَ لحاكم يرى التّحريم، فلا يجوز له الحكم بخلاف معتقده، كما إذا رُفع لحاكم حنفيٍّ شاربُ نبيذ، فإنّه يحدّه.

٢- إذا كان للمُنكِر فيه حقّ، كالزّوج يمنع زوجته من شرب النّبيذ.

٣- إذا كان مأخذ المجوِّز لهذا المُنكَر بعيدا، بحيث ينقض فيه قضاء القاضي، كوطء المرهونة.

٤- إذا كان الفاعل معتقدا للحظر، كواطئ رجعيّته، فيعزّر.



القاعدة السّادسة والثّلاثون

يدخل القويّ على الضّعيف ولا عكس

ولهذا: يجوز إدخال الحجّ على العمرة، ولا عكس، ولو وطئ أمة ثمّ تزوّج أختها؛ ثبت نكاحها، وحرمت الأمة؛ لأنّ الوطء بفراش النّكاح أقوى من الوطء بملك اليمين، ولو تقدّم النّكاح؛ حرم عليه الوطء بالملك.

القاعدة السّابعة والثّلاثون

يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد

ومن أمثلتها: عدم حرمة بيع مال الزّكاة قبل الحول؛ لأنّ البيع وسيلة لترك الزّكاة، فاغتفر فيه.

وعدم حرمة الحيلة المخلِّصة من الرّبا، إلّا أنّها مكروهة في سائر أنواع الرّبا.

ويُستثنى منها ثلاث مسائل:

١- تحريم التّثليث في الوضوء عند ضيق الوقت، مع جواز الاشتغال بالسّنن في الصّلاة، إذا شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.

٢- وجوب استعارة الدّلو والرّشا للماء، ووجوب فعل النّزح للماء، وكلّها وسائل، ولا يُغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء.

٣- تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.



القاعدة الثّامنة والثّلاثون

الميسور لا يسقط بالمعسور

يعني: أنّ المأمور به إذا لم يتيسّر فعله على الوجه المطلوب، بل تيسّر فعل بعضه: لا يسقط بالمعسور؛ أي بعدم القدرة على فعل الكلّ، فيجب البعض المقدور عليه.

ومن أمثلتها: من قدر على الإيماء بالرّكوع والسّجود وجب.

ومن قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كأن قُطع بعض الفرض من اليدين والرّجلين، فإنّه يجب غسل ما بقي منه.

ومن قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه.

ويُستثنى منها خمس مسائل:

١- واجد بعض الرّقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل.

٢- القادر على صوم بعض يوم دون كلّه لا يلزمه إمساكه؛ لأنّه ليس بصوم شرعيّ.

٣- إذا وجد الشّفيع بعض ثمن الشّقص لا يأخذ قسطه من الشّقص.

٤- إذا أوصى بثلثه يشتري به رقبة فلم يف بها، لا يُشترى

شقصٌ، بل تلغو الوصيّة، ويرجع المال للورثة.

٥- إذا اطّلع على عيب، ولم يتيسّر له الرّدّ ولا الإشهاد، لا يلزمه التّلفّظ بالفسخ.



القاعدة التّاسعة والثّلاثون

ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه، وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه

ومن أمثلتها: إذا قال: أنتِ طالق نصف طلقة؛ طُلّقت طلقة، وإذا عفا مستحقّ القصاص عن بعضه؛ سقط كلّه، وإذا عفا الشّفيع عن بعض حقّه؛ سقط كلّه أيضا، وإذا عتق بعض الرّقبة؛ عتقت كلّها.

وإذا قال: أحرمتُ بنصف نسك؛ انعقد بنسك.



القاعدة الأربعون

إذا اجتمع السّبب والمباشرة أو الغرر والمباشرة قدّمت المباشرة

ومن أمثلتها: لو أكل المالك طعامَه المغصوبَ جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب، ولو حفر بئرا فردّاه آخر، أو أمسكه فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقّاه آخر فقدّه؛ فالقصاص على المردّي والقاتل والقادّ فقط.

ولو غُرّ بامرأة معيبة أو رقيقة ووطئ وفسخ نكاحها فغرم المهر؛ لم يرجع به على الغارّ.

ويُستثنى منها أربع مسائل:

١- إذا غصب شاة وأمر قصّابا بذبحها، وهو جاهل بالحال؛ فقرار الضّمان على الغاصب.

٢- إذا استأجر الدّابّة لحمل طعام، فسلّمه زائدا، فحمله المؤجّر جاهلا، فتلفت؛ ضمنها المستأجر الّذي هو الغارّ.

٣- إذا قتل الجلّاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل؛ فالضّمان

على الإمام.

٤- إذا وقف ضيعة على قوم، فصُرفت غلّتها إليهم، فخرجت مستحقّة؛ ضمن الواقف لتغريره.

وهذا آخر ما يسّره الله تعالى لي من جمع هذه القواعد الفائقة، فأسأل الله تعالى أن يتقبّلها منّي، وينفعني بها يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلب سليم.

والحمد لله أوّلا وآخرا، وصلّى الله على سيّدنا وحبيبنا وقائدنا وقرّة أعيننا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا



الفهرس

مقدّمة في مبادئ العلم ٦
باب في القواعد الخمس الّتي ترجع إليها جميع المسائل الفقهيّة ٧
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ٧
القاعدة الثانية: اليقين لا يُزال بالشكّ ١٥
القاعدة الثّالثة: المشقّة تجلب التيسير ١٩
القاعدة الرّابعة: الضّرر يُزال ٢٢
القاعدة الخامسة: العادة محكّمة ٢٥
باب في أربعين قاعدة يُتخرّج عليها ما لا ينحصر من الجزئيّات ٢٦
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ٢٦
القاعدة الثّانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرام ٢٧
القاعدة الثّالثة: الإيثار بالقُرب مكروه ٣٠
القاعدة الرّابعة: التابع تابع ٣٠
القاعدة الخامسة: تصرّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة ٣٣
القاعدة السّادسة: الحدود تسقط بالشبهات ٣٣
القاعدة السّابعة: الحرّ غير داخل تحت اليد ٣٤
القاعدة الثّامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له ٣٥
القاعدة التّاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف ٣٦
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله ٣٦
القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان ٣٧
القاعدة الثّانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحبّ ٣٨
القاعدة الثّالثة عشرة: الدّفع أقوى من الرّفع غالبا ٣٩
القاعدة الرّابعة عشرة: الرّخص لا تناط بالمعاصي ٤٠
القاعدة الخامسة عشرة: الرّخص لا تناط بالشكّ ٤٠
القاعدة السّادسة عشرة: الرّضا بالشيء رضا بما يتولّد منه ٤١

القاعدة السّابعة عشرة: السّؤال معاد في الجواب..... ٤٢
القاعدة الثّامنة عشرة: لا يُنسب للسّاكت قول..... ٤٢
القاعدة التّاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا..... ٤٤
القاعدة العشرون: العمل المتعدّي أفضل من القاصر..... ٤٦
القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل..... ٤٦
القاعدة الثّانية والعشرون: الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى..... ٤٧
القاعدة الثّالثة والعشرون: جواز ما لو لم يُشرع لم يجز دليلٌ على وجوبه..... ٤٨
القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه..... ٤٩
القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط..... ٥٠
القاعدة السّادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه..... ٥٠
القاعدة السّابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه..... ٥١
القاعدة الثّامنة والعشرون: المشغول لا يُشغل..... ٥٢
القاعدة التّاسعة والعشرون: المكبّر لا يُكبّر..... ٥٢
القاعدة الثّلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه..... ٥٢
القاعدة الحادية والثّلاثون: النفل أوسع من الفرض..... ٥٣
القاعدة الثّانية والثّلاثون: الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة..... ٥٣
القاعدة الثّالثة والثّلاثون: لا عبرة بالظّنّ البيّن خطؤه..... ٥٤
القاعدة الرّابعة والثّلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود..... ٥٥
القاعدة الخامسة والثّلاثون: لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه..... ٥٥
القاعدة السّادسة والثّلاثون: يدخل القويّ على الضّعيف ولا عكس..... ٥٦
القاعدة السّابعة والثّلاثون: يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد..... ٥٧
القاعدة الثّامنة والثّلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور..... ٥٨
القاعدة التّاسعة والثّلاثون: ما لا يقبل التّبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه، وإسقاط بعضه كإسقاط كلّه..... ٥٩
القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السّبب والمباشرة أو الغرر والمباشرة قدّمت المباشرة... ٦٠
الفهرس..... ٦٢



لمّا كان فنّ القواعد عظيم المرام، وتتدرّب به النّفوس في مدارك الأحكام، وهو الأساس لتعلّم الحلال والحرام، وحاجته ظاهرة فيما بين الخواصّ والعوام، وكان كتابُ «الإيضاح» كثيرَ النّقل في الكلام، ولا يُناسب المُبتدئ في هذا المقام، أحببت أن أختصر منه ما تطمئنّ به النّفوس والأفهام، مقتصرا على القواعد المُجمع عليها بين الكرام، فأسأل اللّه الإخلاص للخلاص في يوم القيام.